

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....002242.....



Tocache, 01 AGO 2023

Visto el expediente adjunto;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Directoral N° 001507-2021, de fecha 20 de octubre del 2021, se sanciona con cese por separación definitiva a don Milciades LOPEZ CEVALLOS, identificado con DNI N° 00963541, profesor de la Institución Educativa N° 0427 José Carlos Mariátegui La Chira, distrito de Uchiza, provincia de Tocache, a partir de su debida notificación;

Que, con el expediente VIR-2023011710, de fecha 21 de junio del 2023, mediante FUT, don Milciades LOPEZ CEVALLOS, identificado con DNI N° 00963541, profesor cesante de la Institución Educativa N° 0427 José Carlos Mariátegui, distrito de Uchiza, provincia de Tocache, solicita reconocimiento de pago de Compensación de Tiempo de Servicio (CTS) por haber cesado por separación definitiva con N° 001507-2021;

Que, mediante el Informe Escalafonario N° 00438-2023, de fecha 13 de julio del 2023, emitida por la Responsable de la Oficina de Escalafón de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, RECONOCE el tiempo de servicios prestados por don Milciades LOPEZ CEVALLOS servicios Acumulados Veintiocho (28) años, Cero (0) meses y Diez (10) días en la docencia, Computados al 23 de octubre del 2021;

Que, de acuerdo con el Artículo 63 de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, la Compensación por tiempo de servicios El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios (CTS), la que se otorga al momento de su cese, a razón del catorce por ciento (14%) de su remuneración íntegra mensual (RIM), por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales.

Que, la Responsable de Planillas de la UGEL Tocache, con fecha 20 de julio del 2023, hace llegar el cálculo sobre la Compensación de Tiempo de Servicio - Cese por Sanción Definitiva a favor de don Milciades LOPEZ CEVALLOS, en razón al catorce por ciento (14%) en función a lo indicado en los párrafos precedentes por el importe de NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 18/100 SOLES (S/ 9,409.18);

Que, de acuerdo al artículo 117° del D.S N° 004-2013-ED, Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial indica: "Las resoluciones que determinan el término de la carrera pública magisterial del profesor deben estar debidamente motivadas, señalando expresamente la causal que se invoca, los documentos que acreditan la misma y los datos referentes a la situación laboral del ex profesor. Conlleva necesariamente el otorgamiento de la compensación por tiempo de servicios y los beneficios pensionarios si fuera el caso";



LC2242

Que, en aplicación al inciso b) del artículo 53° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, una de las causales para el retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores es la destitución;

De conformidad con la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, Decreto Supremo N° 004-2013-EDF, Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, la Ley 31638, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- ABONAR a favor de don Milciades LOPEZ CEVALLOS, identificado con DNI N° 00963541, la suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 18/100 SOLES (S/ 9,409.18), por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios, que resulta de multiplicar una remuneración principal de S/ 336.04 soles por 28 años y 10 días de servicios de servicios prestados al Estado.

ARTÍCULO 2.- ACLARAR que la presente resolución servirá para realizar la solicitud de ampliación de calendario ante el Pliego y la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para su respectivo financiamiento y autorización en el calendario de compromisos.

ARTÍCULO 3.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo al Texto Único Ordenado del Clasificador de Gastos, tal como lo dispone la Ley 31638, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2023.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JEVG/JO
SVYA/ERR.HH.
SVTMTA
MCPD/PROYECT-UGEL